

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3007/2533

นายวิเชียร รุ่งกิจวัฒนกุล

โจทก์

นางสุนีย์ ศรีสมัย กับพวก

จำเลย

นางสุนีย์ ศรีสมัย ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางอินทรหรืออินทร์ ศรีสมัย ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางเหลียม ศรีสมัย ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นายดอรายหรือดอลาย ศรีสมัย ที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งห้าฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 75)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงินจำนวน 675,000 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งห้ามีต้องชำระค่าปรับจำนวน 150,000 บาท แก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ต่างฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 67,70,69)

จำเลยทั้งห้าได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 56,59 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยทั้งห้าหรือคนหนึ่งคนใดหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวาง
จนเป็นที่พอใจศาลชั้นต้นและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนด ก็อนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยทั้งห้าหรือคนหนึ่งคนใดหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวาง
จนเป็นที่พอใจศาลชั้นต้นและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนด ก็อนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สถิตย์ เล็งไธสง-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ